

被害者参加制度における被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の法律上定められた権限に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 裁判員裁判の対象事件において、公判前整理手続期日に出席することができる。
- イ. 情状に関する事項について、証拠調べを請求することができる。
- ウ. 裁判所が申出を相当と認めるときは、情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、その証人を尋問することができる。
- エ. 裁判所が申出を相当と認めるときは、訴因として特定された事実の範囲内で事実及び法律の適用について意見を陳述することができる。
- オ. 上訴をすることができる。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

ア 誤っている

316条の34第1項。被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。ここにいう「公判期日」とは、裁判所、当事者その他訴訟関係人が公判廷で訴訟行為をするように定められた日時をいい(273条参照)、公判前整理手続期日はこれに含まれない。よって、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、裁判員裁判の対象事件において、公判前整理手続期日に出席することができない。したがって、本記述は誤っている。

イ 誤っている

316条の33以下。被害者参加制度の趣旨は、犯罪の被害者及びその遺族等の、刑事裁判の結果を見守り、これに適切に関与したいという心情を十分に尊重するとともに、刑事裁判に適切に関与することにより、名誉の回復や被害からの立ち直りに寄与するという点にある。もっとも、当事者主義の維持の観点から、被害者参加人に訴訟の当事者の地位は与えられていない。証拠調べ請求は、訴訟当事者の権能である(298条1項)ので、訴訟の当事者の地位を有していない被害者参加人の権能には含まれない。316条の33以下の被害者参加制度の規定においても証拠調べ請求を認める条文はない。よって、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、情状に関する事項について、証拠調べを請求することはできない。したがって、本記述は誤っている。

ウ 正しい

316条の36第1項。裁判所は、証人を尋問する場合において、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者がその証人を尋問することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、審理の状況、申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。よって、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、裁判所が申出を相当と認めるときは、情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、その証人を尋問することができる。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

316条の38第1項。裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、293条1項の規定による検察官の意見の陳述(注:検察官の論告・求刑)の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。これは、従前の意見陳述(292条の2)が、被害者の心情を中心とするものとされていたのに対し、検察官が行うのと同様に、心情とは切り離して、広く事実又は法律の適用に関するものにまで意見陳述の範囲を拡張するものである。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

上訴権者について定めた351条ないし355条は、上訴権者として、検察官、被告人、原審における弁護人などを挙げているが、刑事訴訟法には、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士に上訴権を認めた規定はない。よって、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、上訴をすることができない。したがって、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述はウとエであり、したがって、正解は肢4となる。